



Nr. 164 Kabinettsitzung vom 9. Dezember 1921, 17 Uhr

R 43 I/1373 , Bl. 32-35

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Schmidt, Brauns, Geßler, Radbruch, Giesberts, Groener, Hermes; StS Hemmer, Geib, Schroeder, Müller, Huber, von Simson; MinDir. Meissner, Müller, Brecht; Wirkl. LegR Rümelin; MinR Kaisenberg, Wever, Kempner; RegR Offermann; Geh.R. Breiter; Admiral Behncke; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: Ger.Ass. Sabath.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Vom Reichstag eingebracht und in 3 Lesungen verabschiedeter Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes über Änderung des Versicherungsgesetzes für Angestellte.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes für Versicherungspflicht, Versicherungsbe-
rechtigung und Grundlöhne in der Krankenversicherung (RK. 11 427).
3. Entwurf eines Gesetzes über Versorgung der infolge der Annahme des Ultimatums der
Verbandsstaaten entlassenen Soldaten des Reichsheeres.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf der Übergangsbestimmungen für die Heeresgutverord-
nung vom 23.5.1919. [...]
5. Außerhalb der Tagesordnung: Postgebühren.
6. Flaggenfrage:
7. Aushang von Tafeln mit den deutschen Flaggen. [...]
8. Außerhalb der Tagesordnung: Anmeldung dringender Gesetzentwürfe.
9. Außerhalb der Tagesordnung: Verhältnis der Reichsregierung zur deutschen allgemeinen
Zeitung.
10. Außerhalb der Tagesordnung: Französische Propaganda in der Entwaffnungsfrage.
11. Außerhalb der Tagesordnung: Antrag Bartz u. Gen., Hergt u. Gen. u. Frau Agnes u. Gen. auf
Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten vom 29.8.1921.

1. Vom Reichstag eingebrachter und in 3 Lesungen verabschiedeter Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes über Änderung des Versicherungsgesetzes für Angestellte ¹.

Gegen den Gesetzentwurf wurden keine Bedenken geltend gemacht.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes für Versicherungspflicht, Versicherungsberechtigung und Grundlöhne in der Krankenversicherung (RK. 11 427).

Das Kabinett stimmt dem Entwurfe ² zu.

3. Entwurf eines Gesetzes über Versorgung der infolge der Annahme des Ultimatums der Verbandsstaaten entlassenen Soldaten des Reichsheeres.

Reichsminister *Dr. Geßler* trug den Sachverhalt vor ³ und bemerkte, daß die Regelung der Versorgungsansprüche der entlassenen 375 Offiziere und 80 Unteroffiziere dringend wäre, da bereits etwa 10 Prozesse auf Weiterzahlung der Gehälter für die Dauer der gesamten Dienstverpflichtung von Entlassenen angestrengt seien und für den Fiskus ungünstige Urteile zu erwarten wären.

Das Kabinett beschloß, die Beratung über den Gesetzentwurf auszusetzen. Der Reichswehrminister soll versuchen, einen Weg zu finden, die verabschiedeten Offiziere und Unteroffiziere zufrieden zu stellen, ohne daß ein besonderes Gesetz eingebracht werden müßte ⁴.

4. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf der Übergangsbestimmungen für die Heeresgutverordnung vom 23.5.1919. [...]

5. Außerhalb der Tagesordnung: Postgebühren.

Reichsminister *Giesberts*: Durch Kabinettsbeschluß vom 31.10.1921 sei eine Erhöhung der Postgebühren auf das 15fache der Friedensgebühren bewilligt worden. Nunmehr verlange das Reichsfinanzministerium Balancierung des Etats der Post. Um das zu erreichen, müßten die Gebühren auf das 20fache erhöht werden. Die Folge würde voraussichtlich Einschränkung des Verkehrs und die Notwendigkeit der Entlassung von Personal sein.

Reichskanzler *Dr. Wirth*: Der Etat müsse auf jeden Fall balanciert werden. Um die Postgebühren der Teuerung rechtzeitig anpassen zu können, wäre es erforderlich, für eine Übergangszeit den Reichspostminister gesetzlich zu Tarifierhöhungen zu ermächtigen. Über diese Frage heute schon einen

¹ Der auf Initiative des RT am 17.11.1921 eingebrachte Entwurf (RT-Drucks. Nr. 3008, Bd. 369) sollte die Versicherungspflicht gegenüber dem Gesetz vom 23.7.21 (RGL. 1921 II, S. 1173) ausdehnen. Der Entwurf war am 19.11.1921 im RT verabschiedet worden (RT Bd. 351, S. 5115) und wird am 13.12.1921 verkündet (RGL. 1921 II, S. 1578; siehe auch R 43 I/2100, Bl. 149-154).

² Entwurf siehe R 43 I/1373, Bl. 36-38 und RT-Drucks. Nr. 3163, Bd. 370; endgültige Fassung RGL. 1922 I, S. 5.

³ Es handelt sich um auf der Grundlage des Wehrgesetzes vom 23.3.1921 eingestellte Soldaten des Reichsheeres, die nach dem Londoner Ultimatum (RT-Drucks. Nr. 1979), das sich in diesem Punkt auf eine Note vom 29.1.1921 bezog (RT-Drucks. Nr. 1640, S. 11, Bd. 366), wieder entlassen werden mußten. Die Begründung des Gesetzentwurfs, der Rkei mit Begleitschreiben des RWeM vom 1.12.21 zugegangen, führt dazu u. a. aus: „In der Londoner Note vom 5. Mai 1921 wurde jedoch von den Verbandsstaaten die Behauptung aufgestellt, daß die Wehrmacht den nach dem Friedensvertrag zulässigen Stand noch überschreite; gleichzeitig wurde in der Form eines Ultimatums die Entlassung einer entsprechenden Anzahl von Soldaten, besonders von Offizieren, gefordert. Infolge Annahme des Ultimatums war daher das Reich, ohne seinen berechtigten Standpunkt zur Geltung bringen zu können, gezwungen, die betreffende Zahl von Soldaten (375 Offiziere und 80 Unteroffiziere und Mannschaften) zu entlassen und dadurch den mit ihnen auf Grund des Wehrgesetzes geschlossenen Vertrag vorzeitig zu lösen. Dies wurde durch eine entsprechende Änderung des Wehrgesetzes vom 18. Juni 1921 (RGL. S. 787) ermöglicht.“ (R 43 I/695, Bl. 206-209, hier: Bl. 208).

⁴ Mit Begleitschreiben des RWeM vom 22.12.1921 gelangte die Angelegenheit am 12.1.1922 erneut auf die Tagesordnung (siehe Dok. Nr. 188, P. 4), da sich der RJM dafür ausgesprochen hatte, den gesetzgeberischen Weg zu beschreiten (R 43 I/695, Bl. 241).

Beschluß zu fassen, empfehle sich jedoch nicht, da die Londoner Verhandlungen, die von Einfluß auf unseren Etat sein würden, noch nicht zum Abschluß gekommen wären.

Er bat den Reichspostminister, jedenfalls den beabsichtigten Tarif schon jetzt vorzubereiten.

Der *Reichspostminister* sagte dies zu.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß im Reichsfinanzministerium zur Zeit eine Denkschrift ausgearbeitet würde, die bestimmte Vorschläge für die zukünftige Gestaltung des Etats brächte. Er beabsichtige, sie in der nächsten Woche dem Kabinett vorzulegen.

6. Flaggenfrage:

a) *Antrag des Deutschen Nautischen Vereins und des Verbandes Deutscher Seeschiffer-Vereine auf Führung der reinen schwarz-weiß-roten Handelsschiffsflagge am Heck und der schwarz-rot-goldenen Gösch am Bug*⁵.

Reichsminister *Dr. Köster* berichtete über die Eingabe des Nautischen Vereins und des Verbandes Deutscher Seeschiffervereine und beantragte, den Vorschlag abzulehnen.

Reichskanzler *Dr. Wirth*: Wenn jetzt die Flaggenfrage von Grund auf erörtert werden würde und im Reichstag eine Mehrheit für Schwarz-Weiß-Rot zustande kommen sollte, so glaube er, wäre das aus außenpolitischen Gründen bedenklich. So sehr er es begrüßen würde, wenn ein Kompromiß in der Frage der Handelsflagge gefunden werden könne, so glaube er doch nicht, daß der in der Eingabe gemachte Vorschlag ein solches Kompromiß bedeute, da die sozialistischen Parteien sich mit ihm nicht einverstanden erklärt hätten. Das Kabinett beschloß darauf mit 8 gegen 1 Stimme, den Antrag abzulehnen.

b) *Farben der Reichskriegsflagge zu Lande*: Reichsminister *Dr. Köster* teilte mit, daß die Angelegenheit durch eine Besprechung zwischen dem Reichspräsidenten und ihm erledigt worden sei.

c) *Flaggen der Dienstgebäude am 1. und 18. Januar 1922*. Reichsminister *Dr. Köster* teilte mit, daß der Reichspräsident angeordnet habe, daß im kommenden Jahre am 1. und 18. Januar nur dann geflaggt werden solle, wenn es von allen in Frage kommenden Stellen gleichmäßig erfolgen könne. Da dies wegen technischer Schwierigkeiten nicht möglich sei, habe der Herr Reichswehrminister die militärischen Stellen angewiesen, am 1. und 18. Januar 1922 vom Flaggen Abstand zu nehmen. Die Angelegenheit sei damit erledigt.

7. Aushang von Tafeln mit den deutschen Flaggen. [...]

8. Außerhalb der Tagesordnung: Anmeldung dringender Gesetzentwürfe.

Reichskanzler *Dr. Wirth* verlas ein an ihn gerichtetes Schreiben des Reichstagspräsidenten vom 8.12.1921, in dem er um Mitteilung der Gesetzesvorlagen bat, die nach Ansicht der Reichsministerien dringend erledigt werden müßten⁶. [...]

⁵ In dem an den RPräs. und den RK gerichteten Antrag der genannten Verbände vom 24.11.21 heißt es u. a.: „Man hat unserem lediglich durch wirtschaftliche Gründe geleiteten Bestreben auf Erhaltung der reinen schwarz-weiß-roten Handelsschiffsflagge die Absicht unterstellt, wir wollten die verfassungsmäßigen neuen deutschen Reichsfarben nicht zur Geltung kommen lassen. Wir sind bereit, das Gegenteil zu beweisen, und wir schlagen daher vor, unter Beibehaltung der am Heck bzw. an der Gaffel des Schiffes zu führenden reinen schwarzweiß-roten Handelsschiffsflagge als wirkliche Gösch – das ist die am Vordersteven des Schiffes zu heißende Flagge – in den Reichsfarben vorzuschreiben. Da es zur Beibehaltung der reinen schwarz-weiß-roten Handelsschiffsflagge in diesem Sinne jedoch einer Änderung der Reichsverfassung bedarf, so bitten wir, die Frist für das Inkrafttreten der z. Z. in der Verfassung vorgeschriebenen Handelsschiffsflagge um ein Jahr zu verlängern. Die Einführung der Gösch in den Reichsfarben könnte im Wege der VO sofort erfolgen.“ (R 43 I/1832, Bl. 146-150).

⁶ Am 12.12.21 übersendet die Rkei ein Verzeichnis derjenigen Gesetzentwürfe, deren Erledigung durch den RT noch vor Weihnachten erwünscht erscheint (siehe R 43 I/1012, Bl. 190 f.).

9. Außerhalb der Tagesordnung: Verhältnis der Reichsregierung zur deutschen allgemeinen Zeitung.

Reichsminister Groener berichtete, daß sich die Deutsche Allgemeine Zeitung [D.A.Z.] gegen die Aufnahme verschiedener Artikel ablehnend verhalten hätte. Es bestände aber ein Vertrag mit ihr, der vom Jahre 1918 ab auf 20 Jahre lief und der die Reichseisenbahnverwaltung verpflichtete, jährlich 4300 Exemplare zu beziehen. Wegen der Schwierigkeit, die er mit der Deutschen Allgemeinen Zeitung habe, wolle er versuchen, den Vertrag aufzuheben⁷. Es frage sich jedoch, ob es im Interesse der Gesamtpolitik liege, den Kampf mit der D.A.Z. jetzt aufzunehmen.

Reichskanzler *Dr. Wirth* hält eine allgemeine Aussprache über die Beziehung der Regierung zur Presse für erforderlich und kündigte an, daß er zu einer besonderen Chefbesprechung hierüber eingeladen werde⁸. Er forderte den Reichsverkehrsminister und den Pressechef auf, miteinander Fühlung zu nehmen und in der Chefbesprechung über die Frage zu referieren.

10. Außerhalb der Tagesordnung: Französische Propaganda in der Entwaffnungsfrage.

Reichsminister *Dr. Geßler* wies auf die von Briand in Washington gehaltene Rede hin, in der er die Behauptung aufgestellt hätte, daß Deutschland noch nicht abgerüstet habe. Lefèvre habe dieselbe Behauptung in der Kammer wiederholt und sei vom Kriegsminister Barthou unterstützt worden. Er schlage eine Richtigstellung der Ausführungen durch Wolff's Telegraphenbureau vor.

Reichskanzler *Dr. Wirth*: In der nächsten Woche müßten wir gegen Briand eine Offensive eröffnen, auch im Reichstag⁹. Trotzdem könne der Reichswehrminister in Einzelheiten selbständig vorgehen, müsse aber vorsichtig und systematisch handeln und mit dem Pressechef ständig in Fühlung bleiben. Der *Pressechef* teilte mit, daß er mit Geheimrat v. Lewinski und dem Reichswehrministerium bereits eine Ausarbeitung über eine Entgegnung gemacht habe, die nach seiner Ansicht am zweckmäßigsten als eine Äußerung des Reichskanzlers in der französischen Presse erschiene¹⁰.

Der *Reichskanzler* war mit diesem Vorgehen einverstanden.

⁷ In seinem diesbezüglichen Schreiben an die Deutsche Allgemeine Korrespondenz vom 19.12.21 führte der RVM u. a. aus: „Die seinerzeit eingegangene Verpflichtung zum Bezuge der Zeitung beruhte auf der damaligen Haltung der Deutschen Allgemeinen Zeitung und der in ihr begründeten Annahme, daß das Eisenbahnpersonal durch das Lesen der Zeitung über die Absichten der Reichsregierung und insbesondere der eigenen Verwaltung genau und zuversichtlich instruiert werden würde. Die Haltung, welche die DAZ in der z. Z. schwebenden Entstaatlichungsfrage einnimmt, und die, wie ich anerkenne, offen vertreten wird, steht mit der von mir vertretenen Auffassung und mit den von mir dem Personal gegebenen Richtlinien im Widerspruch. Während Nachrichten, die eine Entstaatlichung der Reichsbahn befürworten, an möglichst auffälliger Stelle erscheinen, werden meine Mitteilungen an die Presse z. T. nur verkürzt oder überhaupt nicht wiedergegeben. [...] Aus diesem Grunde bin ich zu meinem Bedauern nicht mehr in der Lage, vom 1. 1. n. J. ab den Bezug der 4300 Stück Ihrer Zeitung fortzusetzen.“ (R 43 I/2469, Bl. 255). In einem ausführlichen Schreiben vom 28.12.21 an den RVM weist die Deutsche Allgemeine Korrespondenz die vom RVM erhobenen Vorwürfe zurück und teilt mit, daß sie, wie im Vertrag vorgesehen, die Exemplare weiter liefern und der Zahlung der Abonnementsgebühr entgegensehen werde. Am 3.1.22 teilt der Verlag der DAZ mit: „Inzwischen wird uns vom Postzeitungsamt mitgeteilt, daß eine Reihe Eisenbahnbehörden auf Grund einer ergangenen Verfügung des Herrn RVM die Annahme der DAZ verweigern. Da unter diesen Umständen das Postzeitungsamt die weitere Beförderung dieser Exemplare ablehnt, mußten wir die Lieferung zunächst einstellen. In dieser uns aufgezwungenen Maßnahme liegt, wie wir feststellen möchten, keinerlei Anerkennung der erfolgten Abbestellung. Wir behalten uns auch in dieser Hinsicht unsere Ansprüche in vollem Umfange vor.“ (R 43 I/2469, Bl. 262-265).

⁸ In R 43 I nicht ermittelt.

⁹ Am 13. und 14.12.1921 wird die französische Rheinlandpolitik im RT behandelt (RT Bd. 351).

¹⁰ In R 43 I nicht ermittelt.

11. Außerhalb der Tagesordnung: Antrag Bartz u. Gen., Hergt u. Gen. u. Frau Agnes u. Gen. auf Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten vom 29.8.1921¹¹.

Man war der Ansicht, daß die Verordnung nicht aufgehoben werden dürfe, bevor nicht die zum Schutz der Republik ausgearbeiteten Gesetzentwürfe verabschiedet worden seien.

Reichsminister *Dr. Köster* will deshalb mit den Parteien Fühlung nehmen und dem Reichskanzler am Montag das Ergebnis seiner Besprechungen mit den Parteiführern mitteilen.

¹¹ Die Anträge siehe RT-Drucks. Nr. 2735, 2738, 2740369; siehe auch Dok. Nr. 128, P. 7.

Zitierhinweis

Nr. 164 Kabinettsitzung vom 9. Dezember 1921, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 457–461 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D164>